



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Carapebus
Gabinete do (a) Prefeito (a)

Lei Complementar nº 30, de 20 de setembro de 2010

Institui o Código de Meio Ambiente do Município de Carapebus/RJ, estabelecendo normas gerais para a administração da qualidade ambiental em seu território e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS/RJ DELIBEROU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CARAPEBUS

Livro I
PARTE GERAL

Título I
DA POLÍTICA AMBIENTAL

Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º - Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação do Poder Público Municipal em sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida humana e da biodiversidade, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações.

Art. 2º - A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos seguintes princípios:

- I - promoção do desenvolvimento integral do ser humano com trabalhos socioambientais de acordo com os interesses de proteção do homem e da biodiversidade;
- II - racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
- III - obrigação de proteger as áreas ameaçadas de degradação e de recuperar áreas degradadas;
- IV- garantia do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e reconhecimento da obrigação de defendê-lo e preservá-lo;
- V - função social e ambiental da propriedade
- VI - garantia de compensação dos danos causados ao meio ambiente;
- VII- garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente (Princípio da Publicidade).



EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL

Original junto ao município

Capítulo II
DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

- I - Articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos públicos e entidades do Município, com as dos órgãos Federais e Estaduais;
- II - Articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;
- III - Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;
- IV - Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social à preservação ambiental, à qualidade de vida e ao uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;
- V - Controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportam risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- VI - Estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os, permanentemente, em face das inovações tecnológicas e do desenvolvimento rural e urbano;
- VII - Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para constante observação, análise e redução dos diferentes níveis de poluição;
- VIII - Preservar e conservar as áreas legalmente protegidas no Município;
- IX - Estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;
- X - Promover diferentes momentos de educação ambiental na sociedade, atuando nos diferentes espaços (ONG's, escolas, grupos civis, empresas etc.);
- XI - Promover o zoneamento ambiental e contribuir com o zoneamento urbano e rural;
- XII - Criar as Unidades de Conservação que se fizerem necessárias e implantar os seus respectivos Planos de Manejo, de acordo com a Lei do SNUC;
- XIII - Promoção de estímulos e incentivos às ações que visem à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente;
- IV - Adoção de medidas preventivas quanto aos danos e degradações ambientais, neutralizando ou minimizando até os níveis tecnicamente seguros os efeitos indesejáveis;
- XV - Gerenciamento adequado dos recursos hídricos, do solo, do ar, da fauna e da flora, da poluição sonora e de todos os recursos naturais, baseados na ação conjunta do Poder Público e da coletividade, visando garantir um desenvolvimento sustentado;
- XVI - Promover gestão reguladora da utilização correta dos recursos naturais, garantindo uso adequado do solo urbano ou rural, incentivando o uso de produtos orgânicos nas propriedades rurais;
- XVII - Garantia de criação de ETE's adequadas aos padrões nacionais e internacionais de proteção dos recursos naturais;
- XVIII - Acompanhamento constante do estado da qualidade ambiental do município e promovendo a correção das imperfeições encontradas;



- XIX - Garantir destino adequado aos resíduos sólidos produzidos no município;
- X - Incentivar a coleta seletiva dos resíduos tanto por parte do Poder Público, quanto das empresas e do cidadão, possibilitando o trabalho organizado de reciclagem dos mesmos;
- XXI - Fortalecer as parcerias com os gestores (sejam de esferas municipais, estaduais ou federais) e com entidades ambientais que promovam a integração entre o meio ambiente preservado e o meio antrópico, tanto para proporcionar os trabalhos de educação ambiental como resguardando espaços para a proteção integrada com o lazer responsável;
- XXII - Controle, fiscalização e facilitação do cumprimento da Lei, por parte das autoridades competentes, após os registros dos danos ambientais encontrados;
- XXIII - Incentivar e cooperar com os órgãos públicos e com a sociedade civil organizada no que tange planejamento do desenvolvimento sustentável para toda a cidade, incluindo o responsável uso do solo, da água, da fauna e da flora.
- XXIV – Elaborar e implementar o Plano de Macrodrenagem Municipal e de Saneamento Básico;
- XXV – Incentivar os princípios da arquitetura sustentável, nas novas construções como captação, reserva e reutilização da água de chuvas, captação os raios solares para aquecimento da água, entre outros.
- XXVI – Elaborar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Município de Carapebus.

Capítulo III DOS INSTRUMENTOS

Art. 4º - São instrumentos da política municipal de meio ambiente:

- I- Zoneamento ambiental;
- II- Criação de espaços territoriais especialmente protegidos, na forma de Unidades de Conservação e outras;
- III - Estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental;
- IV - Avaliação de impacto ambiental;
- V - Fiscalização ambiental;
- VI - Auditoria ambiental;
- VII - Monitoramento ambiental;
- VIII - Sistema municipal de informações e cadastros ambientais;
- IX - Fundo Municipal do Meio Ambiente;
- X- Plano Diretor de Gestão Ambiental do Território Municipal através do Plano Diretor de Habitação, do Uso do Solo, das Bacias hidrográficas, do Paisagismo Urbano, do Gerenciamento de Resíduos de Saneamento básico;
- XI - Educação Ambiental;
- XII - Mecanismos de benefícios e incentivos, para preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;
- XIII - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus;
- XIV- Legislação Federal e Estadual e Lei Orgânica Municipal pertinente;
- XV- Parecer Técnico Ambiental/ Licenciamento Ambiental;
- XVI - Guarda Ambiental;
- XVII - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

Capítulo IV
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 5º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste Código:

I- Meio Ambiente: a interação de elementos naturais e criados, de caráter socioeconômico e/ou culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II- Ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, entendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

III - Degradação Ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente;

VI - Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII - Proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;

VIII - Preservação: Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção das espécies, habitat e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

IX - Conservação: refere-se ao uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se o equilíbrio da biodiversidade;

X - Manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais, mediante a aplicação de conhecimentos científicos, técnicos e práticos visando a atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI - Gestão Ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos - assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;

XII - Áreas de Preservação Permanente: porções do território municipal, de domínio público ou privado, que pelas suas condições fisiográficas, geológicas, hidrográficas, botânicas e climatológicas formam um ecossistema de grande importância ao meio ambiente natural. Estas áreas são espaços territoriais especialmente protegidos destinados à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIII - Unidades de Conservação: parcelas do território municipal e seus recursos ambientais, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado, legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção

XV - Zoneamento ambiental: ou Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), é um instrumento de planejamento do uso do solo e gestão ambiental que consiste na delimitação de zonas ambientais e atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características (potencialidades e restrições) de cada uma delas, visando o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas existentes.

XVI - Desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as



necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.

XVII - Medidas mitigadoras: São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua magnitude. Nestes casos, é preferível usar a expressão 'medida mitigadora' em vez de 'medida corretiva', também muito usada, uma vez que a maioria dos danos ao meio ambiente, quando não podem ser evitados, podem apenas ser mitigados ou compensados

XVIII - Patrimônio ambiental natural: refere-se a um bem natural que, dado seu valor em termos de biodiversidade, valor econômico ou paisagístico, merece ser protegido pela sociedade.

XIX - Câmaras técnicas: é um grupo multidisciplinar para discutir, propor sugestões, acompanhar a execução da política municipal e as diretrizes para o meio ambiente; bem como analisar, elaborar e encaminhar propostas de ações, planos, orçamentos e estratégias; além de interagir, quando necessário e cabível, com as autoridades ambientais estaduais e federais, no sentido de fortalecer as ações do SISNAMA.

X - Estudo de Impacto Ambiental: é um documento técnico onde se avaliam as consequências para o ambiente decorrentes de um determinado projecto. Nele encontram-se identificados e avaliados de forma imparcial e meramente técnica os impactos que um determinado projecto poderá causar no ambiente, assim como apresentar medidas mitigadoras

XI – Relatório de Impacto do Meio Ambiente: é o documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental. Constitui um documento do processo de avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os elementos do projeto em estudo, de modo compreensível aos leigos, para que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições envolvidas na tomada de decisão. A sigla RIMA apareceu, pela primeira vez, no Estado do Rio de Janeiro, na Norma Administrativa NA 001, estabelecida pela Deliberação CECA nº 03 de 28.12.77, para designar o Relatório de Influência no Meio Ambiente. O Decreto nº 88.351, de 01.06.83, ao regulamentar a Lei nº 6.938, de 31.08.81, no § 2º do artigo 18, denomina Relatório de Impacto Ambiental - RIMA ao documento que será constituído pelo estudo de impacto ambiental, a ser exigido para fins de licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente.

XII – Biodiversidade: Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica)

XIII – Preservação ambiental: é a conservação do ambiente natural em estado de equilíbrio ecológico, livrando-o das pressões destrutivas da tecnologia dura empregada no processo de crescimento econômico desordenado.

Título II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SIMMA

Capítulo I

DA ESTRUTURA



Lei Municipal Carapebus /RJ N° 30 de 20 de setembro de 2010 (Cod. Amb. Mun.)

Art. 6° - O Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA é o conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas integrados para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto neste Código.

Art. 7° - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:

- I- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, órgão público de coordenação, controle e execução da política ambiental;
- II - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus - COMMAC, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;
- III - A sociedade civil organizada, através das instituições que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- IV - Secretarias, empresas, fundações, programas de governo (como a Agenda 21 Local) e autarquias afins do Município, definidas em ato do Poder Executivo.

Art. 8° - Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observada a competência do COMMAC.

Art. 9° - Uma regulamentação aprovada por ato do Poder Executivo detalhará o funcionamento do SIMMA.

Capítulo II DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9° - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo- SEMAT é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente, com as atribuições e competências definidas neste Código.

Art. 10 - São atribuições do Gestor Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Turismo:

- I- Participar do planejamento das políticas públicas do Município;
- II- Elaborar o Plano Plurianual de Meio Ambiente e a respectiva proposta orçamentária;
- III- Coordenar as ações dos órgãos integrantes do SIMMA;
- IV- Exercer o controle, a fiscalização o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;
- V- Realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradantes do meio ambiente;
- VI- Manifestar-se, mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental, permitindo os devidos esclarecimentos para a população do Município;
- VII- Programar as diretrizes da política ambiental municipal;
- VIII- Promover ações de educação ambiental, integrada aos programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;



**EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL**

Original junto ao município

- IX- Articular-se com organismos Federais, Estaduais, Municipais, organizações não governamentais - ONG's e instituições correlatas, objetivando a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;
- X- Coordenar a gestão do FUNDO AMBIENTAL, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMMAC;
- XI- Apoiar as ações das organizações da sociedade que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- XII- Propor a criação e gerenciar as Unidades de Conservação, implementando os planos de manejo;
- XIII- Recomendar ao COMMAC normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município, através da dialética da sustentabilidade;
- XIV- Licenciamento a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras em atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;
- XV- Desenvolver, com a participação dos órgãos e entidades componentes do SIMMA, o zoneamento ambiental;
- XVI- Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano e rural, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
- XVII - Coordenar a implantação do Plano Diretor de Gestão Ambiental do Território Municipal e promover sua contínua avaliação e adequação;
- XVIII - Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis, através da Procuradoria Geral do Município, para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;
- XIX- Atuar, em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;
- XX- Fiscalizar as atividades produtivas e comerciais, de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo poder público e pelo particular;
- XXI- Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
- XXII- Determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental e impacto de vizinhança;
- XXIII- Proporcionar apoio técnico, administrativo e financeiro ao COMMAC;
- XXIV - Fornecer apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, e outras entidades que detenham idênticas competências nas suas ações institucionais em defesa do meio ambiente;
- XXV - Elaborar e implantar projetos ambientais e/ou receber e analisar os que forem produzidos pela comunidade, garantindo-lhe o direito de produção;
- XXVI - Executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal;
- XXVII - Estudar, junto às secretarias de serviço público, planejamento, obras e saúde quais práticas devem ser adotadas no que tange ao saneamento ambiental e criação de ETE's.
- XXVIII - Estudar junto à Promoção Social, à Cultura e Planejamento e Agricultura qual o perfil turístico que a cidade vai apresentar para a sociedade e aplicar as vertentes propostas e aprovadas com zelo, obedecendo à complexidade do processo;

XXIX - Responder por todas as questões relativas ao meio ambiente e ao turismo da cidade de Carapebus, frente à população e à justiça, procurando sempre defender o nome da cidade, segundo critérios legais;

XXX - Representar a cidade de Carapebus em todos os eventos, encontros, Fóruns e solenidades que se fizerem necessários, procurando não somente divulgar o nome da cidade, mas fornecendo uma imagem construtiva de sustentabilidade e de formas integradas de ações;

XXXI - Manter entre os bens do patrimônio público, lotados na SEMAT, instrumentos e maquinários, blocos adequados e materiais de pesquisa, controle sistemático que favoreça a realização dos trabalhos que se fizerem necessários;

XXXII – Elaborar o Plano de recuperação das nascentes e corpos hídricos da Bacia de Contribuição da Lagoa de Carapebus.

XXXIII- Elaborar o Plano de Saneamento Municipal.

Capítulo III DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 11 - São atribuições do COMMAC:

I- Auxiliar na definição da política ambiental do Município e acompanhar sua execução;

II- Aprovar as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos ambientais do Município, observadas as legislações estadual e federal;

III- Contribuir no aprimoramento dos métodos e padrões de monitoramento ambiental desenvolvidos pelo Poder Público;

IV- Criar os processos de licenciamento ambiental do Município;

V- Apresentar sugestões para projetos de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder Executivo;

VI- Acompanhar a análise e opinar sobre os EIA/RIMA;

VII- Apreçar, quando solicitado, termo de referência para a elaboração do EIA/RIMA, e decidir sobre a conveniência de audiência pública;

VIII - Contribuir no estabelecimento dos critérios básicos e fundamentados para a elaboração do zoneamento ambiental, podendo referendar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental municipal competente;

IX - Participar dos constantes monitoramentos e/ou reformulação do Plano Diretor do Município de Carapebus, especialmente no que concerne às questões ambientais, bem como procurar garantir a obediência dos prazos nele propostos e sua adequada aplicação;

X - Propor a criação de Unidade de Conservação, de acordo com as características do ecossistema encontrado e com o aspecto social envolvido;

XI - Examinar matéria em tramitação na administração pública municipal, que envolva questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de qualquer órgão ou entidade do SIMMA, ou por solicitação da maioria de seus membros;

XII - Propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da consciência pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

XIII - Acompanhar a contabilidade e aprovar as diretrizes de gestão do FUNDO AMBIENTAL, bem como participar de audiências públicas que venham a discutir o orçamento destinado à pasta ambiental como um todo;



XIV - Decidir, em última instância administrativa, sobre recursos relacionados a atos e penalidades aplicadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

XV - Acompanhar e apreciar, os licenciamentos ambientais;

XVI - Auxiliar na identificação do Patrimônio Ambiental Natural, Étnico e Cultural do Município;

XVII - Localizar e mapear áreas críticas em que se desenvolvam atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, comunicando tais fatos à SEMAT, a fim de ser efetuada a vigilância e o controle desses procedimentos e cumprimento da legislação em vigor;

XVIII - Formar Câmaras Técnicas para discutir/estudar determinados temas pertinentes às questões ambientais do município e propor soluções para os problemas encontrados, podendo fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do meio ambiente;

XIX- Promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambiental, na formação de programas de formação e Educação Ambiental e mobilização ambiental;

XX- Apresentar planos de desenvolvimento turístico para a cidade, respeitando suas diferenças e a preservação ambiental.

Art. 12 - As sessões plenárias do COMMAC serão sempre públicas, permitida a manifestação oral de representantes de órgãos, entidades e empresas ou autoridades, quando convidados pelo presidente ou pela maioria dos conselheiros.

Parágrafo Único - O quorum das reuniões plenárias do COMMAC será de 1/3 (um terço) de seus componentes para abertura das sessões e de maioria simples para votações.

Art. 13 - O COMMAC será constituído por representantes das seguintes instituições, em obediência à Lei número 120/00.

A) – Representando o Poder Público

I - SEMAT - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – titular e suplência;

II – EMATER/RJ – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – titular e suplência;

III – ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – titular e suplência.

IV- NUPEM/ UFRJ ou outra Instituição de Ensino- titular e suplência.

B) – Representando a Sociedade Civil organizada de Carapebus:

I - Garantir o mesmo número de vagas ocupado pelo Poder Público para a Sociedade Civil, obedecendo aos critérios da legitimidade e da paridade, e, no caso de desempate, considerar os trabalhos sociopolíticos defendidos, especialmente os que se relacionarem ao desenvolvimento sustentável do município.

II - Procurar garantir vagas para OAB, CREA, Câmara dos Vereadores e para empresas como PETROBRAS, TRANSPETRO, ou ACIC (Associação Comercial e Industrial de

Carapebus) ou outra afim, obedecendo ao critério tripartite entre os representantes legais da sociedade civil e o nível de interesse participativo das mesmas;

III – Em obediência à Lei 120/00, promover a eleição de 3 (três) representantes da sociedade civil, sendo uma das vagas atribuídas a uma empresa de atuação no município.

§ 1º - O COMMAC será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo e terá como vice-presidente um dos conselheiros representantes da sociedade civil que deverá ser eleito para o mesmo período da gestão do presidente.

§ 2º - O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, quando na função presidencial, exercerá seu direito de voto, em casos de empate.

§ 3º - Os representantes das entidades que compõem o COMMAC deverão ser formalmente indicados pelos seus representantes legais, sendo sua entidade legalmente constituída, há pelo menos 1 (um) ano, contados do momento de sua eleição;

§ 4º - Os membros do COMMAC e seus respectivos suplentes, tão logo indicados na forma do parágrafo anterior, serão designados por ato do Prefeito Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, permitido um mandato de recondução.

§ 5º - O mandato para componente do COMMAC será gratuito (isento de remuneração) e considerado serviço relevante para o Município.

Art. 14 - O COMMAC deverá dispor de câmaras especializadas como órgãos de apoio técnico às suas ações consultivas, deliberativas e normativas.

Art. 15 - A estrutura necessária ao funcionamento do COMMAC será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, obedecendo aos critérios que garantam a participação popular em qualquer reunião.

Art. 16 - Os atos do COMMAC são de domínio público e serão amplamente divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Capítulo IV

DAS ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Art.17 - As Entidades e Instituições de caráter técnico-científico e da Sociedade Civil Organizada, para efeito desta Lei, são aquelas organizações legalmente constituídas e que tenham dentre os seus objetivos a atuação socioambiental, técnico-científica, de representação de classe e dos cidadãos.

Capítulo V

DAS SECRETARIAS, EMPRESAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS AFINS

Art. 18 - As Secretarias Municipais, as Empresas Públicas Municipais e as Autarquias e Fundações Municipais afins são aquelas que desenvolvem atividades que interferem direta ou indiretamente sobre a área socioambiental e que possam favorecer a sustentabilidade turística e econômica da cidade.

Título III



DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO TURISMO

Capítulo I NORMAS GERAIS

Art. 19 - Os instrumentos da política municipal de meio ambiente e do turismo, elencados no art. 4º deste Código, serão definidos e regulados neste título.

Art. 20 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da política municipal de meio ambiente e de turismo, reforçando e defendendo o Código Ambiental do Município de Carapebus, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no art. 3º deste Código.

Capítulo II DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 21 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividade, usos e ocupações, com o propósito de definir ações para a proteção, conservação e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Parágrafo Único - O Zoneamento Ambiental será definido por Lei e incorporado ao Plano Diretor Municipal, no que couber, podendo o Poder Executivo alterar os seus limites, ouvido o COMMAC.

Art. 22 - As zonas ambientais do Município são:

I - Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo identificadas pelas características ecológicas;

II - Zonas de Proteção Ambiental - ZPA: áreas protegidas por instrumentos legais diversos;

III - Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade visual;

IV- Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e desenvolvidas ações, visando à recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integrá-las às zonas de proteção;

V- Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

Capítulo III DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 23 - Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua delimitação e proteção, quando não definidos em lei.



Art. 24 - São espaços territoriais especialmente protegidos:

- I - as áreas de preservação permanentes assim definidas por Leis Federais, Estaduais e Municipais;
- II - as Unidades de Conservação;
- III- as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada.

Seção I

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 25 - São áreas de preservação permanente, as previstas na Resolução CONAMA nº 303/02 e na Lei Orgânica do Município de Carapebus:

- I- os manguezais, a vegetação de restinga e os remanescentes da Mata Atlântica, inclusive os capoeirões e bolsões;
- II- a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas à erosão e ao deslizamento;
- III- os corpos hídricos e suas nascentes (independentemente da área onde estejam localizadas, se propriedades particulares ou não, rurais ou não), as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais;
- IV- as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;
- V- as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre de significativa importância ecológica;
- VI- as demais áreas declaradas por lei.

Seção II

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 26 - As Unidades de Conservação (UC) são criadas por ato do Poder Executivo e farão parte do Sistema Municipal de Unidades de Conservação (SMUC), de acordo com as definições do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais Leis Federais e Estaduais pertinentes:

§ 1º - Deverão constar do ato do Poder Público a que se refere o caput deste artigo diretrizes para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada.

§ 2º - São duas as espécies de Unidades de Conservação:

- I – Unidades de Proteção Integral;
- II – Unidades de Uso Sustentável;

§ 3º - O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso responsável dos seus recursos naturais, em obediência aos conceitos previstos na Lei.

§ 4º- O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza ao uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.



Art. 27 - O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

- I - Estação Ecológica;
- II - Reserva Biológica;
- III- Parque Municipal;
- IV - Monumento Natural;
- V - Refúgio de Vida Silvestre.

Art. 28 – Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:

- I - Área de Proteção Ambiental - APA;
- II - Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE;
- III - Floresta Municipal;
- IV - Reserva Extrativista;
- V - Reserva de Fauna;
- VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
- VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.

Art. 29 - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de Unidades de Conservação somente será possível mediante lei municipal.

Art. 30 - O Poder Público poderá reconhecer, na forma da lei, Unidades de Conservação de domínio privado.

Seção III DAS ÁREAS VERDES

Art. 31 - As Áreas Verdes Públicas – são áreas voltadas para melhorar a qualidade de vida pela recreação, pelo paisagismo e pela preservação ambiental, o que quer dizer que as áreas verdes urbanas são de extrema importância para a qualidade da vida urbana, elas agem simultaneamente sobre o lado físico e mental do homem, absorvendo ruídos, atenuando o calor do sol, melhorando a qualidade do ar, contribuindo para a formação e o aprimoramento do olhar estético, etc. Além de que desempenham um papel fundamental na paisagem urbana, porque constituem um espaço dentro do sistema urbano onde as condições ecológicas se aproximam das condições normais da natureza e as Áreas Verdes Especiais serão regulamentadas por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo Único – Serão definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e aprovadas pelo COMMAC as formas de reconhecimento de Áreas Verdes e de Unidades de Conservação de domínio particular, para fins de integração ao Sistema Municipal de Unidades de Conservação.

Seção IV DOS MORROS E MONTES



**EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL**

Original junto ao município

Art. 32 - Os morros e montes são áreas que compõem as zonas de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.

Seção V

DAS PRAIAS, DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS

Art. 33 - As praias, as ilhas pluviais, a orla marítima e os afloramentos rochosos do Município são definidos como áreas de proteção ambiental e paisagística.

Capítulo IV

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 34 - Os padrões de qualidade ambiental e os parâmetros de emissão são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos Federais e Estadual, podendo o COMMAC estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos federal e estadual, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 35 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, sejam relativos aos resíduos sólidos, químicos, biológicos, da terra, das águas ou do ar, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 36 – Considera-se parâmetro de emissão o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

Parágrafo Único – A medição dos padrões se fará sempre que solicitada à SEMAT.

Capítulo V

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 37 - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem e causem dano:

I - à saúde, à segurança e ao bem-estar da população;

II - às atividades sociais e econômicas;



III - à biota;

IV - às condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - à qualidade e quantidade dos recursos ambientais;

VI - aos costumes, à cultura e às formas de sobrevivência das populações.

Seção Única

DOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 38 - A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal, que possibilita a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:

I - a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto;

II - a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a implantação de empreendimentos ou atividades, na forma da lei.

Parágrafo Único - A variável ambiental deverá incorporar o processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento decisório do órgão ou entidade competente.

Art. 39 - É de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a exigência do EIA/RIMA para o licenciamento de atividade potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente no Município, bem como sua deliberação final.

§ 1º - O EIA/RIMA poderá ser exigido na ampliação da atividade mesmo quando o RIMA já tiver sido aprovado.

§ 2º - Caso haja necessidade de inclusão de pontos adicionais ao Termo de Referência, tais inclusões deverão estar fundamentadas em exigência legal ou, em sua inexistência, em parecer técnico consubstanciado, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

§ 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo deve manifestar-se conclusivamente no âmbito de sua competência sobre o EIA/RIMA, em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do recebimento, excluídos os períodos dedicados à prestação de informações complementares.

Art. 40 - O EIA/RIMA, além de observar os demais dispositivos deste Código, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas apropriadas e alternativas de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do mesmo;

II - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos;



II - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;

IV - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos ambientais;

V – consultar as demais secretarias municipais para que informem, caso haja, planos e programas governamentais existentes e a implantação na área de influência do empreendimento e a sua compatibilidade;

VI - definir medidas redutoras e mitigadoras para os impactos negativos bem como medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do empreendimento;

VII - elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados, que devem ser mensuráveis e ter interpretações inequívocas.

Art. 41 - A SEMAT deverá elaborar ou avaliar os termos de referência em observância às características do empreendimento e do meio ambiente a ser afetado, cujas instruções orientarão a elaboração do EIA/RIMA, contendo prazos, normas e procedimentos a serem adotados.

Art. 42 - O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos impactos ambientais, deverá considerar o meio ambiente da seguinte forma:

I - Meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com destaque para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

II - Meio biológico: seres vivos, com destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção, e os ecossistemas naturais;

III - Meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a socioeconômica, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

Parágrafo Único - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais devem ser analisados de forma integrada, mostrando sua interação e interdependência.

Art. 43 - O EIA/RIMA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente, sendo aquela responsável legal e tecnicamente pelos resultados apresentados, correndo as despesas à conta do proponente do empreendimento ou atividade objeto do EIA/RIMA.

Parágrafo Único - O COMMAC poderá, em qualquer fase de elaboração ou apreciação do EIA/RIMA, mediante voto fundamentado aprovado pela maioria absoluta de seus componentes, declararem a idoneidade ou inidoneidade da equipe multidisciplinar ou de técnico componente, recusando, se for o caso, os levantamentos ou conclusões de sua autoria.

Art. 44 - O RIMA refletirá as conclusões do EIA de forma objetiva e adequada à sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer elemento importante para a compreensão da atividade e conterá, no mínimo:

- I - Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
- II - A descrição do projeto de viabilidade (ou básico) e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias-primas, a mão-de-obra, as fontes de energia, demanda de água, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, e os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
- III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de influência do projeto;
- IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
- V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;
- VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;
- VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
- VIII - a recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral.

§ 1º - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua compreensão, e as informações nele contidas devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas e demais técnicas de comunicação visual, de modo que a comunidade possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.

§ 2º - O RIMA, relativo a projetos de grande porte, conterá obrigatoriamente:

- I - a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e comunitários e de infra-estrutura básica para o atendimento das necessidades da população, decorrentes das fases de implantação, operação ou expansão do projeto;
- II - a fonte de recursos necessários à construção e manutenção dos equipamentos sociais e comunitários e a infra-estrutura.

Art. 45 - A SEMAT, ao determinar a elaboração do EIA e apresentação do RIMA, por sua iniciativa ou quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por, no mínimo, 50 (cinquenta) cidadãos residentes no Município, dentro de prazos fixados em lei, promoverá a realização de Audiência Pública para manifestação da população sobre o projeto e seus impactos socioeconômicos e ambientais.

§ 1º - A SEMAT procederá à ampla publicação de edital, dando conhecimento e esclarecimento à população da importância do RIMA e dos locais e períodos onde estará à disposição para conhecimento, inclusive durante o período de análise técnica.

§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser esclarecida e amplamente divulgada, com a antecedência necessária à sua realização em local conhecido e acessível.

Art. 46 - A relação dos empreendimentos ou atividades que estarão sujeitas à elaboração do EIA e respectivo RIMA, será definido por ato do Poder Executivo, ouvido o COMMAC.

§ 1º - Após a realização dos estudos, o empreendimento disponibilizará uma cópia em papel e o arquivo digital do documento, em extensão.pdf, que ficará sob guarda da SEMAT, para consulta a qualquer tempo.

Capítulo VI

DO PARECER TÉCNICO AMBIENTAL

Art. 47 - Toda atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que sob qualquer forma possa causar degradação ambiental, deverá, obrigatoriamente, apresentar junto à SEMAT, PARECER TÉCNICO AMBIENTAL, por esta homologado, para fins de iniciar procedimento de Licenciamento Ambiental junto à Prefeitura e Cadastro Ambiental para regularização cadastral, junto à Prefeitura, visando ao monitoramento ambiental da atividade.

§ 1º - O Parecer Técnico Ambiental é documento simplificado onde constará em síntese:

I - atividade da empresa interessada;

II - seus objetivos de produção;

III- dados sobre a área de localização do empreendimento, como coordenadas UTM;

IV - planejamento de utilização sustentável dos recursos naturais usados para seu fim e medidas minimizadoras de impacto ambiental adotadas.

V - parecer jurídico de que as atividades preventivas e protetivas ao Meio Ambiente, aplicadas pela empresa, encontram-se em conformidade às legislações ambientais municipal, estadual e federal vigentes.

§ 2º - O Parecer Técnico Ambiental será fornecido por empresa com especialização em consultoria e/ou auditoria ambiental, devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e Secretaria Municipal de Fazenda, devendo constar expressamente a assinatura do profissional habilitado responsável pela empresa, engenheiro ambiental, com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço e respectiva guia de recolhimento como também de advogado responsável pelas demandas jurídicas.

§ 3º - O Cadastro Ambiental é o documento formulado pela SEMAT, no qual a empresa presta informações das interrelações da sua atividade com o meio ambiente, visando ao atendimento do disposto no inciso V do art. 10 desta Lei.



§ 4º - As empresas que já possuem Licenças, conforme o disposto no art. 52 deverá apresentar o PARECER TÉCNICO-AMBIENTAL e o Cadastro Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, os quais serão homologados pela SEMAT.

§ 5º - O valor e a destinação dos recursos advindos da homologação do Parecer Técnico-Ambiental serão definidos por decreto municipal.

Art.48- O Parecer Técnico Ambiental e o Cadastro Ambiental serão também exigidos para as atividades onde exista movimentação de óleos ou de outras substâncias nocivas ou perigosas ao meio ambiente em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios que pertençam à frota das empresas referidas ou que a elas prestem serviços, desde que estes serviços e atividades se utilizem de estruturas do território municipal.

§1º - Para os efeitos desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I - Instalações de apoio: quaisquer instalações ou equipamentos de apoio à execução das atividades das plataformas ou instalações portuárias de movimentação de cargas a granel, tais como dutos, monobóias, quadro de bóias para amarração de navios e outras;

II - Óleo: qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e produtos refinados;

V - Mistura oleosa: mistura de água e óleo, em qualquer proporção;

III - Substância nociva ou perigosa: qualquer substância, que se descarrega nas águas, capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno;

IV - Porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, pelo Estado e/ou pelo Município cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária e/ou pela Prefeitura Municipal;

V - Instalação portuária ou terminal: instalação explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da área do porto organizado, utilizada na movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário.

Capítulo VII

DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Art. 49- Compete ao órgão ambiental municipal, nos termos desta Lei, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, conforme prévia autorização por meio de convênio com o órgão licenciador em esfera estadual – INEA.

Art. 50 - A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento



municipal, com anuência do COMMAC, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 51 - As licenças de qualquer espécie, de origem federal ou estadual, em matérias de interesse local e ouvido o COMMAC, não excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão municipal competente, nos termos deste Código, garantindo obediência das condições do ecossistema local.

Art. 52 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo expedirá as seguintes Licenças:

- I - Licença Municipal de Localização – LML;
- II - Licença Municipal Prévia - LMP.
- III - Licença Municipal de Instalação - LMI;
- IV - Licença Municipal de Operação - LMO;
- V - Licença Municipal de Ampliação - LMA.

§ 1º – A concessão de licenças terá caráter oneroso, sendo cobrado preço público pela sua expedição, cujo valor obedecerá ao seguinte critério:

- I- atividade de pouco impacto – Valor entre 100 (cem) a 200 (duzentas) Unidade Fiscal de Carapebus (UFC);
- II- atividade de médio impacto – Valor entre 201(duzentos e uma) a 400 (quatrocentas) UFC;
- III- atividade de grande impacto – Valor entre 401 (quatrocentas e uma) a 600 (seiscentas) UFC;

§ 2º - A graduação dos impactos de que trata o parágrafo anterior será definida em acordo com o COMMAC e regulamentada por decreto municipal.

Art. 53 - A Licença Municipal de Localização - LML será requerida pelo proponente do empreendimento ou atividade, para verificação do tipo de atividade e sua adequação aos critérios do zoneamento ambiental. Esta licença será emitida em conjunto com a SEPLAN

Art. 54 - A Licença Municipal de Instalação - LMI, a Licença Municipal de Operação - LMO e a Licença Municipal de Ampliação - LMA, serão requeridas mediante apresentação do projeto competente e do EIA/RIMA, quando exigido. O projeto deverá ser apresentado a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para sua aprovação, podendo só assim ser emitida a LMI.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo definirá elementos necessários à caracterização do projeto e aqueles constantes das licenças através de regulamento.

Art. 55 - A LMI conterá o cronograma aprovado pela SEMAT para implantação dos equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação ou reparação de danos ambientais.



Art. 56 - A LMO será concedida após concluída a instalação, verificada a adequação da obra e o cumprimento de todas as condições previstas na LMI e sua validade será de 5(cinco) anos.

§1º Os empreendimentos licenciados terá prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir da data da emissão da LMP, para solicitar a LMI e o prazo máximo de 3(três)anos para iniciar a implantação de sua instalações, sob pena de caducidade das licenças.

§2º A LMI concedida para parcelamentos do solo perderá a validade no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de emissão, caso o empreendedor não inicie, nesse período, as obras de implantação. E sua renovação, por igual período, só será possível, comprovada a realização de 50% das obras de infraestrutura.

Art. 57 - O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 58 - A revisão e o monitoramento da LMO, independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

I - a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população, para além daquele normalmente considerado quando do licenciamento;

II - a continuidade da operação comprometer, de maneira irremediável, recursos ambientais não inerentes à própria atividade;

III - ocorrer descumprimento às condicionantes do licenciamento.

Art. 59 - A renovação da LMO deverá considerar as modificações no zoneamento ambiental com o prosseguimento da atividade licenciada e a concessão de prazo para a adaptação.

Art. 60- A LMO é renovável e terá prazo de validade por 5(cinco) anos, a ser estabelecido de acordo como fator de complexidade(ANEXO I) do empreendimento conforme o seguinte critério:

I- 2(dois)anos: W= 4,0; 4,5 e 5,0

II- 3(três)anos: W= 3,0 e 3,5

III- 4(quatro)anos: W= 2,0 e 2,5

IV- 5(cinco)anos: W= 1,0 e 1,5.

§1º - Decorrido os prazos mencionados as Licenças de Operação não renovadas perderão sua validade.

Capítulo VIII

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 61 - Para os efeitos deste Código Municipal de Meio Ambiente, denomina-se auditoria ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção,



análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, causadoras de impacto ambiental, com o objetivo de:

- I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;
- II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e municipais;
- III - examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia qualidade de vida;
- IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou atividades auditadas;
- V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;
- VI- examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção, a qualidade do desempenho da operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente;
- VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente na área de influência;
- VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades legais, detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente, a sadia qualidade de vida e a preservação dos direitos difusos do cidadão.

§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter o prazo para a sua implantação, a partir da proposta do empreendedor, determinado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.

§ 2º - O não cumprimento das medidas, nos prazos estabelecidos na forma do parágrafo primeiro deste artigo, sujeitará o infrator às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 62 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo poderá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora a realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

Parágrafo Único - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o caput deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e consulta pública à comunidade afetada, decorrentes do resultado de auditorias anteriores.

Art. 63 - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa, devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal, e, acompanhadas, a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, por servidor público concursado, técnico da área de meio ambiente.



§ 1º - Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa comunicará à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a equipe técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria.

§ 2º - A omissão ou sonegação de informações relevantes é condição para o descredenciamento dos responsáveis para a realização de novas auditorias, sendo o fato comunicado no prazo máximo de 5 (cinco) anos ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 64 - Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degradador, entre as quais:

- I - os terminais de petróleo e seus derivados, e álcool carburante;
- II - as instalações portuárias;
- III - as indústrias de petróleo;
- IV - as indústrias petroquímicas;
- V - as centrais termoeletricas;
- VI - as atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais;
- VII - as instalações destinadas à estocagem e/ou ao uso de substâncias tóxicas e perigosas;
- VIII - as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
- IX - as instalações industriais, comerciais ou recreativas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com critérios, diretrizes e padrões normatizados.

§ 1º - Para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo entre as auditorias ambientais periódicas será de 2 (dois) anos.

§ 2º - Sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão ser realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa e da provocação de ação civil pública.

Art. 65 - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos e condições determinados sujeitará o infrator à pena pecuniária, sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por instituição ou equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, independentemente de aplicação de outras penalidades legais já previstas.

Art. 66 - Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial, conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, independentemente do recolhimento de taxas ou emolumentos.

Capítulo IX DO MONITORAMENTO

Art. 67 - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:



- I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão nos empreendimentos licenciados;
- II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
- III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social;
- IV - acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
- V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;
- VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;
- VII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.
- VIII – aferir os padrões de qualidade ambiental no meio físico, biológico e socioeconômico sempre que solicitado.

Capítulo X

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS GEOREFERENCIADO- SICAG

Art. 68 - O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais GEOREFERENCIADO - SICAG e o banco de dados de interesse do SIMMA serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.

Art. 69 - São objetivos do SICAG entre outros:

- I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;
- II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SIMMA;
- III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do SIMMA;
- IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental para uso do Poder Público e da sociedade;
- V - articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 70 - O SICAG será organizado e administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

Art. 71 - O SICAG conterá unidades específicas para:

- I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município;
- II - registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, ação ambiental;
- III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;



IV - Cadastro Ambiental Georeferenciado de atividades e empresas manipuladoras de insumos, potencialmente poluidoras e geradoras de resíduos nas suas diferentes categorias;

V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projeto na área ambiental;

VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais, incluindo as penalidades a elas aplicadas;

VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SIMMA;

VIII - outras informações de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

Capítulo XI

FUNDO AMBIENTAL

Art. 72 - O Município, mediante lei, instituirá o FUNDO AMBIENTAL, normatizando as diretrizes de administração do Fundo.

Capítulo XII

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 73 - A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal e privada, e a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, será considerada instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida da população.

Art. 74 - O Poder Executivo, nas redes escolares municipais e privadas e nos espaços político-sociais, deverá:

I - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e não formal;

II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal como critério de obrigatoriedade e na rede privada, obedecendo a critério de convite das instituições;

III- fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares das escolas da rede municipal, voltados para a questão ambiental;

IV - articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos, mediante parcerias;

V - desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município, procurando clarear para a sociedade que o meio ambiente é parceiro e não adversário dos movimentos e que a sustentabilidade das gerações futuras perpassam pelos entendimentos em questão;



VI - esclarecer para a população e empresários que o agente de fiscalização ambiental será o facilitador para que as ações que envolvam o Meio Ambiente ocorram em conformidade com as leis ambientais;

VII - promover ações de caráter socioambiental em parceria entre as secretarias de governo sejam Municipal, Estadual ou Federal, visando à construção de políticas protetoras do ambiente e da sustentabilidade.

Livro II
PARTE ESPECIAL

Título I
DO CONTROLE AMBIENTAL

Capítulo I
DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 75 - A qualidade ambiental encontra-se determinada nos termos dos artigos 35, 36 e 37 deste Código.

Art. 76 - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, ou acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 77 - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos industriais, residenciais, empresariais ou públicos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de transportes, que, direta ou indiretamente, causem, ou possam causar poluição ou degradação ao meio ambiente.

Art. 78 - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, tem o dever de determinar (bem como verificar cumprimentos com efetivos monitoramentos) medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em caso de grave ou iminente risco para a saúde pública e para o meio ambiente, observada a legislação vigente.

Parágrafo Único - Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso, poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, com a aplicação das penalidades cabíveis. e/ou suspensão e cassação da LMO.

Art. 79 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo é o órgão competente do Poder Executivo Municipal, representado pelos fiscais de meio-ambiente concursados, para o exercício do poder de polícia nos termos e para os efeitos deste Código, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, emitir Parecer Técnico Ambiental, em conjunto com a SEPLAN e com a Coordenação de Tributos (COTRIB) à liberação de Alvará de Localização, ou na oportunidade de renovação do Alvará, para empresas já implantadas, e, como ajustamento de conduta, nas tipologias a seguir:



- I - estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;
- II - fiscalizar o atendimento às disposições deste Código, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, e especialmente, às resoluções do COMMAC;
- III - dimensionar e quantificar o dano, visando a responsabilizar o agente poluidor ou degradador.

Art. 80 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro no SICA.

Art. 81 - Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalações ou atividades em débito com o Município, em decorrência da aplicação de penalidades por infrações à legislação ambiental.

Art. 82 - As revisões periódicas dos critérios e padrões de lançamentos de efluentes poderão conter novos padrões bem como substâncias ou parâmetros não incluídos anteriormente no ato normativo.

Seção Única

DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Art. 83 - A extração mineral de saibro, areia, argila e terra vegetal são reguladas por esta seção e pela norma ambiental pertinente.

Art. 84 - A exploração de jazidas de substâncias minerais dependerá sempre de EIA/RIMA para o seu licenciamento.

Parágrafo Único - Quando do licenciamento, será obrigatória a apresentação de projeto de recuperação da área degradada pelas atividades de lavra.

Art. 85 - O requerimento de licença municipal para a realização de obras, instalação, operação e ampliação de extração de substâncias minerais, será instruído pelas autorizações estaduais e federais e a SEMAT manterá nos seus arquivos os dados de seu interesse para futuros monitoramentos.

§ 1º A área da exploração deverá estar incluída na SICAG.

Capítulo II DO AR

Art. 86 - Na implementação da política municipal de controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;
- II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;



III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;

V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 87 - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I - na estocagem, a céu aberto, de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

- a) disposição das pilhas feitas de modo a tornar mínimo o arraste eólico;
- b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;
- c) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas;

II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas ou umectadas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;

III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas deverá ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;

IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais, que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas comprovadas;

V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fonte de emissão - efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

Art. 88 - Ficam vedadas:

I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;

II - a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 2 (dois) primeiros

minutos de operação, para os veículos automotores, e até 5 (cinco) minutos de operação para outros equipamentos;

III - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;

IV - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;

V - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

VI - a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Parágrafo Único - O período de 5 (cinco) minutos, referido no inciso II, poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de justificada limitação tecnológica dos equipamentos.

Art. 89 - As fontes de emissão deverão, a critério técnico fundamentado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a 1 (um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em relação aos níveis de produção.

Parágrafo Único - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela ABNT ou pelo INEA, homologadas pelo COMMAC.

Art. 90 - São vedadas a instalação e a ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta Lei.

§ 1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se adequar ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta lei.

§ 2º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo poderá reduzir este prazo nos casos em que os níveis de emissão ou os incômodos causados à população sejam significativos.

§ 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo poderá ampliar os prazos por motivos que não dependem dos interessados desde que devidamente justificado.

Art. 91 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito à apreciação do COMMAC, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Capítulo III DA ÁGUA

Art. 92 - A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos Recursos Hídricos objetiva:

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;



II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as áreas de nascentes, os manguezais, os estuários, matas ciliares e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;

III - reduzir, progressivamente, a toxidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;

VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais e costeiras, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando expressamente exposto em norma específica e/ou em obediência à legislação específica para a área de amortecimento do PARQUE NACIONAL DE RESTINGA DE JURUBATIBA;

VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando a preservar a qualidade dos recursos hídricos.

VIII – assegurar o uso racional da água através da Política Nacional de Recursos Hídricos

IX - a participação municipal, por meio da SEMAT, em comitês de bacias hidrográficas visando o acompanhamento das questões relacionadas aos recursos hídricos.

Art. 93 - A ligação de esgoto, sem tratamento adequado, à rede de drenagem pluvial equivale à transgressão, deste Código.

Art. 94 - Toda edificação fica obrigada a acompanhar a orientação técnica da autoridade municipal quanto à construção e à operação do sistema de esgoto doméstico.

Art. 95 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos, provenientes de atividades efetivas e potencialmente poluidoras, instaladas no Município, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Art. 96 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 97 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art. 98 - A captação de água, interior e costeira, superficial ou subterrânea, deverá atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo às demais exigências legais, a critério técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 99 - As atividades, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras e de captação de água, implementarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, integrando tais programas o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais Georeferenciada - SICAG.

§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias adotadas pelo PROCON Água – INEA.

§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§ 3º - Os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo terão acesso a todas as fases do monitoramento a que se refere o caput deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais, ficando retida uma cópia deste monitoramento na SEMAT.

Art. 100 - A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro sistema com capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas de drenagem correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas, a ser definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

§ 2º - A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.

Capítulo IV DO SOLO

Art. 101 - A proteção do solo no Município visa a:

- I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos competentes de gestão, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor Urbano;
- II - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequados planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;
- III- priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;
- IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.

Art. 102 - O Município deverá implantar adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.

Art. 103 - A disposição de quaisquer resíduos no solo sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de se autodepurar, levando-se em conta os seguintes aspectos:



- I - capacidade de percolação;
- II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III - limitação e controle da área afetada;
- IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Capítulo V

DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS

Art. 104 - O controle da emissão de ruídos no Município visa a garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 105 - Para os efeitos deste Código, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

- I - Poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;
- II - Som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16hz a 20khz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;
- III - Ruído: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais;
- IV - Zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental.

Art. 106 - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo:

- I - elaborar a carta acústica do Município;
- II - estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;
- III - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;
- IV - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;
- V - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas, casas de divertimento (bares, boates, etc.) ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;
- VI - organizar programas de educação e conscientização a respeito de:
 - a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações;
 - b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

Art. 107 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir, para a ocorrência de qualquer ruído, salvo dentro dos limites da legalidade.



Art. 108 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além do real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto no zoneamento previsto no Plano Diretor Urbano.

Parágrafo Único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno serão fixados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 109 - Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído.

Capítulo VI

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 110 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação, presentes na paisagem urbana e visível dos logradouros público, poderá ser promovida por pessoas físicas ou jurídicas, desde que autorizadas pelo órgão competente - SEMAT.

Parágrafo Único - Todas as atividades que industrializem, fabriquem ou comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, devem ser cadastradas no órgão competente. – SEPLAN.

Art. 111 - O assentamento físico dos veículos de divulgação nos logradouros públicos só será permitido nas seguintes condições:

- I - quando contiver anúncio institucional;
- II - quando contiver anúncio orientador.

Art. 112 - São considerados anúncios quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis dos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em:

- I - anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;
- II - anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, pessoas, idéias ou coisas;
- III- anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;
- IV - anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais como de tráfego ou de alerta;
- V - anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.



Art. 113 - Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da contínua e dinâmica interação dos elementos naturais, os elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.

Art. 114 - São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público, segundo a classificação que estabelecer a Resolução do COMMAC.

§1º Segundo LOMC, no seu art. 240 indica os locais que precisam de prévia autorização para afixação dos equipamentos de comunicação visual.

Art. 115 - É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento natural e de atributo cênico do meio ambiente natural ou criado, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao controle ambiental, nos termos deste Código, seus regulamentos e normas decorrentes.

Capítulo VII

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 116 - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

Art. 117 - São vedados no Município, entre outros que proibir este Código:

I - o lançamento de esgoto in natura em ambientes aquáticos,

II - a produção, distribuição e venda de aerossóis que contenham clorofluorcarbono;

III - a fabricação, a comercialização, o transporte, o armazenamento e a utilização de armas químicas e biológicas;

IV - a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil, mesmo fogos de espetáculos pirotécnicos, no perímetro urbano e na periferia da cidade, próximo a bairros que tenham núcleos residenciais para os quais representem perigo (inciso II, art.242, da LOMC) e nas unidades de conservação permanentes;

V - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento que possam resultar na contaminação do meio ambiente natural;

VI - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, bióxidos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos, cujo emprego seja proibido no território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;

VII - a produção ou o uso, o depósito, a comercialização e o transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, observadas as outorgas emitidas pelos órgãos competentes e devidamente licenciados e cadastrados pelo SIMMA.

VIII - a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade.



Seção Única

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Art. 118 - As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município, serão reguladas pelas disposições deste Código e da norma ambiental competente.

Art. 119 - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetivas, ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, e outras que o COMMAC considerar.

Art. 120 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade, e sempre devidamente sinalizados.

Art. 121 - É vedado o transporte de cargas perigosas dentro do Município.

Parágrafo Único - Quando inevitável, o transporte de carga perigosa, no Município, será precedido de autorização expressa do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função da periculosidade.

Título II

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

Capítulo I

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 122 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes de proteção ambiental, pelos demais servidores públicos para tal fim designados e pelas entidades não governamentais, nos limites da lei.

Art. 123 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:

I - advertência é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções. Deverá ser acompanhada de ação orientadora e de trabalho de Educação Ambiental facilitadoras do ajustamento de conduta.

II - apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre.

III - auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia; consideram-se tipos básicos:



- a) auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;
- b) auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível.

IV - demolição: destruição forçada de obra incompatível à norma ambiental.

V - embargo é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento.

VI - fiscalização: toda e qualquer ação de fiscal de controle ambiental credenciado, visando ao exame e à verificação do atendimento as disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes.

VII - infração é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este Código e às normas deles decorrentes.

VIII - infrator é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental.

IX - interdição são a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

X - intimação é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital.

XI - multa é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida.

XII - poder de polícia é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, ao controle ou à conservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida no Município.

XIII - reincidência é a perpetração de infração da mesma natureza – podendo ser reincidência específica - ou de natureza diversa – reincidência genérica, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. Parágrafo Único - A reincidência observará um prazo máximo de I (um) ano entre uma ocorrência e outra.

Art. 124 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais concursados e credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 125 - Mediante requisição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial e Guarda Municipal no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 126 - Aos agentes de proteção ambiental credenciados, compete:

- I - efetuar visitas e vistorias;
- II - verificar a ocorrência da infração;
- III - lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao autuado;
- IV - elaborar relatório de vistoria;
- V - exercer atividade orientadora, visando à adoção de atitude ambiental positiva.



Art. 127 - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este regulamento dar-se-ão por meio de:

- I - auto de constatação;
- II - auto de infração;
- III - auto de apreensão;
- IV - auto de embargo;
- V - auto de interdição;
- VI - auto de demolição.

Parágrafo Único - Os autos serão lavrados em três vias destinadas, sendo a primeira destinada ao autuado, à segunda, ao processo administrativo e a terceira, ao arquivo.

Art. 128 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, dele constando:

- I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
- II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
- III - o fundamento legal da autuação;
- IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;
- V - nome, função, matrícula e assinatura do autuante;
- VI - prazo para apresentação da defesa.

Art. 129 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 130 - A assinatura do infrator ou de seu representante não significa confissão, a recusa constitui em agravante, devendo o ato ser registrado;

Art. 131 - Do auto será intimado o infrator:

- I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
- II - por via postal, fax ou outro meio eletrônico de comunicação que assegure prova de recebimento;
- III - por edital, nas demais circunstâncias.

§ 1º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 2º - A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má-fé.

§ 3º - O edital será publicado uma única vez em jornal de grande circulação no Município.

Art. 132 - São critérios a serem considerados pelo autuante na classificação de infração:

- I - a maior ou menor gravidade;
- II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
- III - os antecedentes do infrator.

Art. 133 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

- I - a pequena gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para o meio ambiente e a saúde pública;
- II - o arrependimento eficaz do infrator, manifestado voluntariamente por reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
- III - a comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;
- IV - a colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;
- V - o fato do infrator não ser reincidente e da falta cometida ser de natureza leve;
- VI - a situação econômica do infrator comprovadamente documentada;
- VII - o fato de ter o infrator promovido, ou estar implementando planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades reconhecidas no País;
- VIII - a circunstância de ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade à política municipal de educação ambiental.

Art. 134 - São consideradas circunstâncias agravantes, quando não qualificam a infração:

- I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada de natureza ambiental;
- II - ter cometido a infração:
 - a) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe;
 - b) coagindo outrem para a execução material da infração;
 - c) afetando, ou expondo a perigo, de maneira grave, o meio ambiente ou a saúde pública;
 - d) causando dano à propriedade de terceiro;
 - e) atingindo áreas sob proteção legal;
 - f) em período de defeso à fauna;
 - g) em época de calamidade pública;
 - h) no interior de áreas ambientais legalmente protegidas;
 - i) com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, bem como houver maus tratos dos mesmos;
 - j) mediante fraude ou abuso de confiança;
 - k) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
 - l) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiados por incentivos fiscais;



m) atingindo espécies ameaçadas da fauna municipal.

III - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

IV - ter o infrator agido com dolo;

V - ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental.

Art. 135 - Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem como o conteúdo da vontade do autor.

Art. 136 - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, levando em consideração os motivos da infração e suas consequências para o meio ambiente e para a saúde pública, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento de legislação de interesse ambiental e à sua situação econômica.

Capítulo II DA INSTRUÇÃO

Art. 137 - São inadmissíveis, no processo administrativo, as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 138 - Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único - Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 139 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 142 desta lei.

Art. 140 - Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 141- O interessado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º - Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.



§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 142 - Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização.

Art. 143 - Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 144 - Em caso de risco iminente, a Administração Pública Municipal poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 145 - O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

Capítulo III

Seção I

DAS PENALIDADES

Art. 146 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:

- I - advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
- II - multa simples, diária ou cumulativa, de 80 (oitenta) a 12.800.000 (doze milhões e oitocentos mil) UFC
- III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;
- IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade;
- V - cassação de alvarás e licenças, e a consequente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com auxílio da Guarda Municipal de Carapebus e/ ou Polícia Militar Florestal, em cumprimento a prévio parecer técnico homologado pelo titular da referida Secretaria, sendo comunicado tal ato a COTRIB e a SEPLAN;
- VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;
- VII- reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- VIII - demolição;
- IX - restrição de direitos.



§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente às penas cominadas.

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

§ 4º - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, deixar de sanar irregularidades praticadas, no prazo assinado, após advertido, ou quando, notificado, deixar de atender às determinações da autoridade ambiental competente.

§ 5º - A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 6º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração prolongar-se no tempo, até cessar a ação degradadora, visando à reparação do dano causado.

§ 7º - A apreensão de produtos e subprodutos obedecerá aos seguintes critérios:

I - os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, com preferência para entidades similares sediadas no Município;

II - tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, com preferência para as sediadas no Município;

III - os produtos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couber, os princípios de licitação.

§ 8º - As sanções indicadas nos incisos IV a VI do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 9º - As sanções restritivas de direito são:

I - perda ou restrições de incentivos e benefícios fiscais;

II - proibição de contratação com a administração pública municipal pelo período de até três anos.

III - suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;

IV - cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização.

§ 10º - As penalidades previstas nos incisos IV e V do caput deste artigo serão aplicadas pelos agentes fiscalizadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo por proposta fundamentada do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMAC, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 11º - Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados.

§ 12º - A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.



Art. 147 - No exercício da ação fiscalizadora, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ficam asseguradas às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Art. 148 - Os valores arrecadados com a venda de bens de que trata o inciso III e § 7º do art. 146, bem como o pagamento de multas por infração ambiental, serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDO AMBIENTAL DE CARAPEBUS - e deverão ser aplicados de acordo com a Lei.

Parágrafo único - A multa deverá ser recolhida pelo infrator no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração, ressalvado o disposto nos arts. 168 e 169 desta Lei.

Art. 149 - A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 150 - Os valores das multas serão fixados no Capítulo III deste Título, e corrigidos, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de 80 (oitenta) e o máximo de 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de UFC (Unidade Fiscal de Carapebus)

Art. 151 - O descumprimento de qualquer preceito estabelecido na legislação de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para os quais não haja cominação específica será apenado com multa com o valor de 80 (oitenta) a 12.800.000 (doze milhões e oitocentos mil) UFC, corrigidos periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

SEÇÃO II DOS RECURSOS

Art. 152 - O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos contados do recebimento do auto de infração.

Art. 153 - A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o processo de contencioso administrativo em primeira instância.

§ 1º - A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados da data do recebimento da intimação.

§ 2º - A impugnação mencionará:

- I - autoridade julgadora a quem é dirigida;
- II - a qualificação do impugnante;
- III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;



IV - os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expostos os motivos que as justifiquem.

Art. 154 - Fica vedado reunir em uma só petição, impugnação ou recurso mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 155 - Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal atuante ou servidor designado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que sobre ela se manifestará, no prazo de 10 (dez) dias, dando ciência ao autuado para apresentar réplica no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 156 - O julgamento do processo administrativo e os relativos ao exercício do poder de polícia serão de competência:

I - em primeira instância, da Junta de Impugnação Fiscal (JIF) nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia.

§ 1º - O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrega na JIF.

§ 2º - A JIF dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de seu recebimento.

II - em segunda e última instância administrativa, do Conselho Municipal de do Meio Ambiente - COMMAC, órgão consultivo, deliberativo e normativo do SIMMA;

§ 1º - O COMMAC proferirá decisão no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento do processo, no plenário do Conselho.

§ 2º - Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da conclusão daquela.

§ 3º - Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que o processo estiver em diligência.

Art. 157 - A JIF será composta de 3 (três) membros titulares e 6 (seis) suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, por indicação do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, sendo um deles o seu Presidente.

Art. 158 - Compete ao presidente da JIF:

I - presidir e dirigir todos os serviços da JIF, zelando pela sua regularidade;

II - determinar as diligências solicitadas;

III - proferir voto ordinário e de qualidade, sendo ambos fundamentado;

IV - assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta;

V - recorrer de ofício ao COMMAC, quando for o caso.

Art. 161 - São atribuições dos membros da JIF:



- I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório com pareceres conclusivos;
- II - solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário;
- III - proferir voto fundamentado;
- IV - proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
- V - redigir as resoluções, nos processos em que funcionar como relator desde que vencedor o seu voto;
- VI - redigir as resoluções quando vencido o voto do relator.

Art. 159 - A JIF deverá elaborar o regimento interno, para disciplinamento e organização dos seus trabalhos, submetendo-se ao exame e sanção do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 160 - Sempre que houver impedimento do membro titular da JIF, o presidente deverá convocar o primeiro suplente, com antecedência de 24 horas.

Art. 161 - A JIF realizará I (uma) sessão ordinária semanal, e tantas extraordinárias quanto necessário, dependendo do fluxo de processos.

Art. 162 - O presidente da JIF recorrerá, através de ofício, ao COMMAC sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou de sanção fiscal, do valor originário não corrigido monetariamente, superior a 30 (trinta) salários mínimos.

Art. 163 - Não sendo cumprida, nem impugnada a sanção fiscal, será declarada a revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para cobrança amigável do crédito constituído.

§ 1º - A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido à JIF.

§ 2º - Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva pela Procuradoria Geral, quando não for caso de reparação de dano ambiental.

Art. 164 - São definitivas as decisões:

§ 1º - de primeira instância:

- I - quando esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
- II - quando a parte não for objeto de enfoque no recurso voluntário.

§ 2º - de segunda e última instância recursal administrativa.

Parágrafo único - Das decisões tomadas pelo COMMAC, inclusive as que redundarem em aplicação de multa, poderá o infrator interpor recurso para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados da intimação, nos termos do art. 154 desta Lei

Art. 165 - O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único - A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso, se houver requerimento do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Art. 166 - Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no órgão oficial do Município.

Parágrafo único - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos à autoridade municipal competente para inscrição do débito na dívida e, posteriormente, encaminhado à Procuradoria Geral para cobrança, cujo valor será acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo junto a Prefeitura, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial.

Art. 167 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

Art. 168 - Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes, que este seja instaurado, os agentes de fiscalização concursados dos órgãos ambientais do Município poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos III, IV e V, do art. 148, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§ 1º - O fiscal do meio ambiente intimará o responsável pela atividade, determinando as medidas a serem adotadas.

§ 2º - A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 3º - Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o fiscal do meio ambiente, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que este dê ciência à Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Carapebus-COMDMAC, a qual será composta por membros das secretarias de meio ambiente e turismo, cultura, educação, agricultura, planejamento e saúde que, fundamentadamente e em 30 (trinta) dias, suspenderá ou ratificará a medida, ou se for o caso, solicitará ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente no processo.

§ 4º - Se a COMDMAC houver por bem suspender a medida, submeterá sua deliberação ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, que a homologará ou não.

§ 5º - Em 20 (vinte) dias da ciência da decisão da COMDMAC que mantiver a cautelar, o interessado poderá interpor recurso ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, o qual deverá ser protocolado na Prefeitura para a SEMAT.



Art. 169 - Aplica-se, no que couberem, as disposições relativas ao processo administrativo, constantes do Capítulo IV, do Decreto nº 2.030, de 11.08.78.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE E DAS PENALIDADES

SEÇÃO I

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA

Art. 170 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, com acréscimo por exemplar excedente de:

I – 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES; e
II – 3.200 (três mil e duzentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

I - impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º - No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, trocar a multa por um trabalho de educação ambiental assessorado pela equipe da SEMAT.

§ 3º - No caso de guarda de espécime silvestre, pode a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 4º - São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida, ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 171 - Introduzir espécime animal no Município, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente: Multa de 2.400 (dois mil e quatrocentos) UFC, com acréscimo por exemplar excedente da autorização:

I - 10% (dez por cento) da multa imposta, por unidade; e,



II - 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III - 3.200 (três mil e duzentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 172 - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente: Multa de 240 (duzentos e quarenta) UFC, com acréscimos por exemplar excedente de:

I – 80 (oitenta) UFC, por unidade;
II – 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
III – 3.200 (três mil e duzentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único - Incorrem nas mesmas multas:

I - quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo;
II - a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior;
III – quem realiza experiências e/ou pratica treinamentos com animais para rinhas ou competições que promovam maus tratos, sofrimentos e/ou morte de algum dos animais envolvidos.

Art. 173 - Praticar caça profissional no Município: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC com acréscimo por exemplar excedente de:

I – 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por unidade;
II – 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III – 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 174 - Comercializar produtos e objetos que impliquem em caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre: Multa de 1.600 (mil e seiscentos) UFC, com acréscimo de 10% (dez por cento), por exemplar excedente.

Art. 175 - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) a 1.600 (mil e seiscentos) UFC, com acréscimo por exemplar excedente:

I – 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por unidade;
II – 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e
III – 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.



Parágrafo único - Incorrem nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 176 - Provocar, pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, canais, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC a 960.000 (novecentos e sessenta mil) UFC.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

- I - causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;
- II - explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente; e
- III - fundeiam embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 177 - Praticar pesca profissional nos rios que correm no Município, sem autorização do órgão competente: Multa de 800 (oitocentos) UFC a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, com acréscimo de 10% (dez por cento) por quilo do produto da pescaria.

Art. 178 - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Multa de 800 (oitocentos) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, com acréscimo de 10% (dez por cento), por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem:

- I - pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II - pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; e
- III - transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 179 - Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente: Multa de 800 (oitocentos) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, com acréscimo de 10% (dez por cento), por quilo do produto da pescaria.

Art. 180 - Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo em águas costeiras ou que venha a descansar ou se apoiar na areias da praia ou das lagoas: Multa de 2.400 (dois mil e quatrocentos) UFC.

Art. 181 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou



exóticas em corpos hídricos, sem autorização do órgão ambiental competente: Multa de 2.400 (dois mil e quatrocentos) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC.

Art. 182 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral, sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC.

SEÇÃO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 183 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação/recuperação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: Multa de 1.600 (mil e seiscentos) a 8.000 (oito mil) UFC, por hectare ou fração.

Art. 184 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente: Multa de 1.600 (mil e seiscentos) a 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC, por hectare ou fração, ou 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por metro cúbico.

Art. 185 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, independentemente de sua localização: Multa de 160 (cento e sessenta) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC.

Art. 186 - Provocar incêndio em mata ou floresta: Multa de 1.600 (mil e seiscentos) UFC, por hectare ou fração queimada.

Art. 187 - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano: Multa de 1.280 (mil duzentos e oitenta) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, por unidade.

Art. 188 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais: Multa simples de 1.600 (mil e seiscentos) UFC, por hectare ou fração.

Art. 189 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômicos ou não, em desacordo com as determinações legais: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por metro cúbico.

Art. 190 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento: Multa de 160 (cento e sessenta) a 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por unidade, estêreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõem à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 191 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação: Multa de 320 (trezentos e vinte) UFC, por hectare ou fração.

Art. 192 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por metro cúbico de jardim.

Art. 193 - Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização do órgão ambiental: Multa de 80 (oitenta) a 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por unidade.

Art. 194 - Comercializar serviço de motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) UFC, por unidade derrubada.

Art. 195 - Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente: Multa de até 1.600 (mil e seiscentos) UFC.

Art. 196 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: Multa de até 1.600 (mil e seiscentos) UFC, por hectare ou fração.

Art. 197 - Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessora de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como de adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal: Multa de 160 (cento e sessenta) a 320 (trezentos e vinte) UFC, por hectare ou fração, ou por unidade, estérco, quilo, mdc ou metro cúbico.

Art. 198 - Desmatar, a corte raso, área de reserva legal: Multa de até 160 (cento e sessenta) UFC, por hectare ou fração.

Art. 199 - Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida: Multa de 1.280 (mil duzentos e oitenta) UFC, por hectare ou fração.

SEÇÃO III

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 200 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de



animais ou a destruição significativa da flora: Multa de 1.280 (mil duzentos e oitenta) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC, ou multa diária.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

- I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
- II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água a uma comunidade;
- IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;
- V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;
- VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º - As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pela SEMAT competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 201 - Executar pesquisa lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC, por hectare ou fração.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 202 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2º - Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quádruplo.

Art. 203 - Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC.



Art. 204 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) a 192.000 (cento e noventa e dois mil) UFC.

Art. 205 - Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC, por veículo, e correção da irregularidade.

SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 206 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I - bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial; ou

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial: Multa de 9.600 (nove mil e seiscentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC.

Art. 207 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Multa de 9.600 (nove mil e seiscentos) a 192.000 (cento e noventa e dois mil) UFC.

Art. 208 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: Multa de 9.600 (nove mil e seiscentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC.

Art. 209 - Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada: Multa de 960 (novecentos e sessenta) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC.

Parágrafo único - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

SEÇÃO V

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 210 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres: Multa de 160 (cento e sessenta) UFC, por unidade em atraso.



Art. 211 - Deixar de apresentar aos órgãos competentes as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: Multa de 4.800 (quatro mil e oitocentos) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC, por produto.

Art. 212 - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente: Multa de até 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC.

Art. 213 - Deixar o fabricante de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos em normas específicas, bem como deixar de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta utilização e manutenção de veículos ou motores: Multa de 96.000 (noventa e seis mil) a 960.000 (novecentos e sessenta mil) UFC.

SEÇÃO VI

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL

Art. 214 – As infrações cometidas por ação ou omissão de servidores ou de representantes de órgãos estaduais, que prejudiquem o cumprimento do disposto neste Código, serão encaminhadas para o COMMAC, que deliberará quanto à formalização de denúncia ao Ministério Público ou adoção de outra medida cabível.

SEÇÃO VII

DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 215 - Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não puder ser atribuída ao empreendedor: Multa de 320 (trezentos e vinte) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 640 (seiscentos e quarenta) a 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) UFC, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 216 - Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação: Multa de 320 (trezentos e vinte) a 76.800 (setenta e seis mil e oitocentos) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 640 (seiscentos e quarenta) a 768.000 (setecentos sessenta e oito mil) UFC, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 217 - Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor: Multa de 320 (trezentos e vinte) a 86.400 (oitenta e seis mil e quatrocentos) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 640



(seiscentos e quarenta) a 960.000 (novecentos e sessenta mil) UFC, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 218 - Dar prosseguimento à operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença: Multa de 320 (trezentos e vinte) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 640 (seiscentos e quarenta) a 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) UFC se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 219 - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação: Multa de 320 (trezentos e vinte) a 86.400 (oitenta e seis mil e quatrocentos) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 640 (seiscentos e quarenta) a 1.920.000 (um milhão novecentos e vinte mil) UFC, se o infrator for pessoa jurídica.

SEÇÃO VIII

DAS OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 220 - Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos a terceiros: Multa de 640 (seiscentos e quarenta) a 48.000 (quarenta e oito mil) UFC, se o infrator for pessoa física, e de 76.800 (setenta e seis mil e oitocentos) a 1.920.000 (um milhão novecentos e vinte mil) UFC, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 221 - Poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel: Multa de 960 (novecentos e sessenta) a 96.000 (noventa e seis mil) UFC.

Art. 225 - Poluir o ar por queima de material de qualquer natureza ao ar livre: Multa de 160 (cento e sessenta) a 9.600 (nove mil e seiscentos) UFC.

Art. 222 - Poluir o ar por lançamento de resíduos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis: Multa de 960 (novecentos e sessenta) UFC a 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) UFC.

Art. 223 - Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos: Multa de 960 (novecentos e sessenta) UFC a 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) UFC.

Art. 224 - Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos, dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros: Multa de 960 (novecentos e sessenta) a 960.000 (novecentos e sessenta mil) UFC.

Art. 225 - Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais: Multa de 960 (novecentos e sessenta) UFC a 960.000 (novecentos e sessenta mil) UFC.

Art. 226 - Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente: Multa de 960 (novecentos e sessenta) UFC a 192.000 (cento e noventa e dois mil) UFC.



Art. 227 - Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos: Multa de 960 (novecentos e sessenta) a 9.600.000 (nove milhões e seiscentos mil) UFC.

Art. 228 - Causar incômodo ou danos materiais à vizinhança com águas ou ar poluídos: Multa de 480 (quatrocentos e oitenta) a 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) UFC.

Art. 229 - Descumprir qualquer preceito estabelecido em leis municipais de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para as quais não haja cominação específica: Multa de 80 (oitenta) a 4.800 (quatro mil e oitocentos) UFC.

Art. 230 - Quando as infrações previstas nesta Seção resultarem ou puderem resultar em danos à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, ou forem acompanhadas das circunstâncias previstas no art. 136 desta Lei, as multas poderão alcançar 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de UFC.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 231 - As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de Termo de Ajuste de Conduta Ambiental, a exclusivo critério do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, desde que ouvido o COMDMAC e o COMMAC, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§ 1º - O Termo de Ajuste de Conduta Ambiental, com força de título executivo extrajudicial, disporá, obrigatoriamente, sobre:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II - o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação - que não poderá ser superior a um ano - prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida, baseando-se na Lei de Crimes Ambientais;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de o município exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigações.

V - o foro competente para dirimir litígios entre as partes será sempre o da Comarca de Quissamã- Carapebus.



Lei Municipal Carapebus /RJ N° 30 de 20 de setembro de 2010 (Cod. Amb. Mun.)

§ 2º - A protocolização de pedido de celebração de Termo de Ajuste de Conduta Ambiental pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§ 3º - O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano, assinado por profissional habilitado.

§ 4º - A SEMAT poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 5º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério da secretaria que houver celebrado o Termo de Ajuste de Conduta Ambiental, a multa poderá ser reduzida ou cancelada por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo desde que seja aprovado pelo conselho.

§ 6º - O Termo de Ajuste de Conduta Ambiental poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo das medidas previstas no caput deste artigo.

§ 7º - Persistindo a irregularidade ou relevando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas sustadas, com acréscimo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no Termo de Ajuste de Conduta Ambiental.

Art. 232 - Na aplicação das multas cominadas às penalidades será observada a Unidade Fiscal de Carapebus. (UFC), ou outra que vier a substituí-la, fazendo-se a conversão de valores.

Art. 233 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carapebus, Gabinete do Prefeito, em 20 de setembro de 2010.

Amaro Fernandes dos Santos
Prefeito



**EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL**

Original junto ao município

ANEXO I

MCE - Memorial de Caracterização do empreendimento

Fator de Complexidade

-

Extração e/ou beneficiamento de carvão mineral, petróleo e gás natural	
Extração e/ou beneficiamento de carvão mineral	3
Extração de petróleo e gás natural	3
Extração e/ou beneficiamento de xisto	3
Extração e/ou beneficiamento de areias betuminosas	3
Extração e/ou beneficiamento de minerais metálicos	
Extração de minério de ferro	3
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro	3
Extração e/ou beneficiamento de minério de alumínio	3
Extração e/ou beneficiamento de minério de estanho	3
Extração e/ou beneficiamento de minério de manganês	3
Extração de minérios de metais preciosos	3
Extração de minerais radioativo	3
Extração de nióbio e titânio	3
Extração de tungstênio	3
Extração de níquel	3
Extração e/ou beneficiamento de cobre, chumbo, zinco e de outros minerais metálicos não-ferrosos	3
Extração e/ou beneficiamento de minerais não-metálicos	
Extração e/ou beneficiamento de ardósia	3
Extração e/ou beneficiamento de granito	3
Extração e/ou beneficiamento de mármore	3
Extração e/ou beneficiamento de calcário/dolomita	3
Extração e/ou beneficiamento de gesso e caulim	3
Extração e/ou beneficiamento de areia, cascalho ou pedregulho	3
Extração e/ou beneficiamento de argila	3
Extração e/ou beneficiamento de saibro	3
Extração e/ou beneficiamento de basalto	3
Extração e/ou britamento de pedras e de outros materiais para construção não especificados	3
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos	3
Extração de sal marinho	3
Extração de sal-gema	3
Refino e outros tratamentos do sal	3
Extração de gemas	3
Extração de grafita	3
Extração de quartzo e cristal de rocha	3
Extração de amianto	3
Extração de outros minerais não-metálicos não especificados	3
Fabricação de produtos alimentícios de origem animal	
Abate de bovinos e preparação de produtos de carne	3,5



Lei Municipal Carapebus /RJ N° 30 de 20 de setembro de 2010 (Cod. Amb. Mun.)

Abate de suínos e preparação de produtos de carne	3,5
Abate de eqüinos e preparação de produtos de carne	3,5
Abate de ovinos e caprinos e preparação de produtos de carne	3,5
Abate de bubalinos e preparação de produtos de carne	3,5
Abate de aves e preparação de produtos de carne	3,5
Abate de pequenos animais e preparação de produtos de carne	3,5
Preparação de carne, banha e produtos de salsicharia não associadas ao abate	3
Preparação de subprodutos não associado ao abate	3
Preparação e conservação do pescado e fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos	3
Fabricação de farinhas de carnes, sangue, osso, peixes, penas e vísceras e produção de sebo	5
Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais	
Processamento, preservação e produção de conservas de frutas	2
Processamento, preservação e produção de conservas de legumes e outros vegetais	2
Produção de sucos de frutas e de legumes	2,5
Produção de óleos e gorduras vegetais e animais	
Produção de óleos vegetais em bruto	4
Refino de óleos vegetais	3
Preparação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos de origem animal não comestíveis	3
Produção de laticínios	
Preparação do leite	2
Fabricação de produtos do laticínio	3
Fabricação de sorvetes	3
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais	
Beneficiamento e fabricação de produtos de arroz	2,5
Moagem de trigo e fabricação de derivados	2,5
Produção de farinha de mandioca e derivados	3
Fabricação de fubá, farinha e outros derivados de milho - exclusive óleo	2,5
Fabricação de amidos e féculas de vegetais e fabricação de óleos de milho	3,5
Fabricação de rações balanceadas para animais	2,5
Beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem vegetal	3
Fabricação e refino de açúcar	
Usinas de açúcar	3
Refino e moagem de açúcar de cana	3,5
Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba	3,5
Fabricação de açúcar de Stévia	3,5
Torrefação e moagem de café	
Torrefação e moagem de café	2,5



**EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL**

Original junto ao município

Fabricação de café solúvel	2,5
Fabricação de outros produtos alimentícios	
Fabricação de biscoitos e bolachas	3
Produção de derivados do cacau e elaboração de chocolates	3
Produção de balas e semelhantes e de frutas cristalizadas	3
Fabricação de massas alimentícias	3
Preparação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	3
Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros alimentos conservados	3
Fabricação de outros produtos alimentícios	3
Fabricação de bebidas	
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas destiladas	4
Fabricação de vinho	3,5
Fabricação de malte, cervejas e chopes	3,5
Engarrafamento e gaseificação de águas minerais	2
Fabricação de refrigerantes, refrescos, xaropes e pós para refrescos	3
Fabricação de produtos têxteis	
Beneficiamento de algodão	3
Beneficiamento de outras fibras têxteis naturais	3
Fiação de algodão	3
Fiação de outras fibras têxteis naturais	3
Fiação de fibras artificiais ou sintéticas	2,5
Fabricação de linhas e fios para coser e bordar	2,5
Tecelagem de algodão	3
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais	3
Tecelagem de fios e filamentos contínuos artificiais ou sintéticos	2,5
Fabricação de produtos do fumo	
Fabricação de produtos do fumo	3,5
Fabricação de artefatos têxteis, incluindo tecelagem	
Fabricação de artigos de tecido de uso doméstico, incluindo tecelagem	3
Fabricação de outros artefatos têxteis, incluindo tecelagem	3
Acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis	
Estamparia e texturização em fios, tecidos e artigos têxteis, não desenvolvidas em confecções	3,5
Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos e artigos têxteis, não desenvolvidas em confecções	3,5
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos e artigos têxteis, não desenvolvidas em confecções	3,5
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exclusive vestuário - e de outros artigos têxteis	
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos, exclusive vestuário	1,5

Lei Municipal Carapebus /RJ N° 30 de 20 de setembro de 2010 (Cod. Amb. Mun.)

Fabricação de artefatos de tapeçari	1,5
Fabricação de artefatos de cordoaria	1,5
Fabricação de tecidos especiais - inclusive artefatos	3,5
Fabricação de outros artigos têxteis - exclusive vestuário	2
Fabricação de tecidos e artigos de malha	
Fabricação de tecidos de malha	2,5
Fabricação de meias	2,5
Fabricação de outros artigos do vestuário produzidos em malharias (tricotagem)	2,5
Fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional	
Fabricação de acessórios do vestuário	1,5
Fabricação de acessórios para segurança industrial e pessoal	3,5
Curtimento e outras preparações de couro	
Curtimento e outras preparações de couro	5
Fabricação de artigos para viagem e artefatos diversos de couro	
Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer material	2
Fabricação de outros artefatos de couro	2
Fabricação de calçados	
Fabricação de calçados de couro	2,5
Fabricação de tênis de qualquer material	2,5
Fabricação de calçados de plástico	2,5
Fabricação de calçados de outros materiais	2,5
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado – exclusive móveis	
Desdobramento de madeira	2,5
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada	3,5
Produção de casas de madeira pré-fabricadas	2,5
Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	2,5
Fabricação de outros artigos de carpintaria	2,5
Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira	2,5
Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado – exclusive móveis	2,5
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel	
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel	5
Fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão	
Fabricação de papel	4
Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão	4
Fabricação de embalagens de papel ou papelão	
Fabricação de embalagens de papel	3



**EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL**

Original junto ao município

Fabricação de embalagens de papelão - inclusive a fabricação de papelão corrugado	3
Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão	
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório	2
Fabricação de fitas e formulários contínuos - impressos ou não	2
Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina e cartão	2
Edição; edição e impressão	
Edição; edição e impressão de jornais	3
Edição; edição e impressão de revistas	3
Edição; edição e impressão de livros	3
Edição de discos, fitas e outros materiais gravados	3
Edição; edição e impressão de produtos gráficos	3
Impressão e serviços conexos para terceiros	
Impressão de jornais, revistas e livros	3
Impressão de material para uso escolar e de material para usos industrial, comercial e Publicitário	3
Execução de outros serviços gráficos	3
Coquerias	
Coquerias	5
Refino de petróleo	
Refino de petróleo	5
Elaboração de combustíveis nucleares	
Elaboração de combustíveis nucleares	5
Fabricação de álcool	
Fabricação de álcool	5
Fabricação de produtos químicos inorgânicos	
Fabricação de cloro e álcalis	5
Fabricação de intermediários para fertilizantes	5
Fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos	5
Fabricação de gases industriais	5
Fabricação de outros produtos inorgânicos	5
Fabricação de produtos petroquímicos básicos	
Fabricação de produtos petroquímicos básicos	5
Fabricação de intermediários para resinas e fibras	5
Fabricação de outros produtos químicos orgânicos	5
Fabricação de resinas e elastômeros	
Fabricação de resinas termoplásticas	5
Fabricação de resinas termofixas	5
Fabricação de elastômeros	5



Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos	
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais	5
Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos sintéticos	5
Fabricação de produtos farmacêuticos	
Fabricação de produtos farmoquímicos	5
Fabricação de medicamentos para uso humano	5
Fabricação de medicamentos para uso veterinário	5
Fabricação de materiais para usos médicos, hospitalares e odontológicos	5
Fabricação de defensivos agrícolas	
Fabricação de inseticidas	5
Fabricação de fungicidas	5
Fabricação de herbicidas	5
Fabricação de outros defensivos agrícolas	5
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria	
Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos	5
Fabricação de produtos de limpeza e polimento	5
Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos	5
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas, solventes e produtos afins	
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	5
Fabricação de tintas de impressão	5
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins	5
Fabricação de produtos e preparados químicos diversos	
Fabricação de adesivos e selantes	5
Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes	5
Fabricação de artigos pirotécnicos	5
Fabricação de catalisadores	5
Fabricação de aditivos de uso industrial	5
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia	5
Fabricação de discos e fitas virgens	5
Fabricação de outros produtos químicos não especificados ou não classificados	5
Fabricação de artigos de borracha	
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	3
Recondicionamento de pneumáticos	3
Fabricação de artefatos diversos de borracha	3
Fabricação de produtos de plástico	
Fabricação de laminados planos e tubulares de plástico	2,5
Fabricação de embalagem de plástico	2,5
Fabricação de artefatos diversos de material plástico	2,5



Fabricação de vidro e produtos de vidro	
Fabricação de vidro plano e de segurança	3,5
Fabricação de embalagens de vidro	3,5
Fabricação de artigos de vidro	3,5
Fabricação de cimento	
Fabricação de cimento	3
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque	
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque	2,5
Fabricação de massa de concreto e argamassa para construção	2,5
Fabricação de produtos cerâmicos	
Fabricação de artefatos de cerâmica ou barro cozido para uso na construção civil – exclusive azulejos e pisos	2
Fabricação de azulejos e pisos	2
Fabricação de produtos cerâmicos refratários	2
Fabricação de outros produtos cerâmicos não-refratários para usos diversos	2
Aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos de minerais não metálicos	
Britamento, aparelhamento e outros trabalhos em pedras (não associados à extração)	3
Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso	3
Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos	2,5
Fabricação de produtos siderúrgicos	
Produção de laminados planos de aço	5
Produção de laminados não-planos de aço	5
Produção de tubos e canos sem costura	5
Produção de outros laminados não-planos de aço	5
Produção de gusa	5
Produção de ferro, aço e ferro ligas em formas primárias e semi-acabados	5
Produção de arames de aço	5
Produção de relaminados, trefilados e retrefilados de aço, e de perfis estampados - exclusive em siderúrgicas integradas	3
Fabricação de tubos de aço com costura - exclusive em siderúrgicas integradas	3
Fabricação de outros tubos de ferro e aço - exclusive em siderúrgicas integradas	3
Metalurgia de metais não-ferroso	
Metalurgia do alumínio e suas ligas	5
Metalurgia dos metais preciosos	4
Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas	4
Fundição	
Produção de peças fundidas de ferro e aço	4
Produção de peças fundidas de metais não-ferrosos e suas ligas	4
Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada	



Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes, torres de transmissão, andaimes e	2
Fabricação de esquadrias de metal, associada ao tratamento superficial de metais	3
Fabricação de esquadrias de metal, não associada ao tratamento superficial de metais	2
Fabricação de obras de caldeiraria pesada	2
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras	
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central	2
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - exclusive para aquecimento central e para veículos	2
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais	
Produção de forjados de aço	2,5
Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas	2,5
Produção de artefatos estampados de metal	2
Metalurgia do pó	3
Têmpera, cementação e tratamento térmico do aço, serviços de usinagem, galvanotécnica e solda	3
Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais	
Fabricação de artigos de cutelaria	2
Fabricação de artigos de serralheria, exclusive esquadrias	2,5
Fabricação de ferramentas manuais	2,5
Fabricação de produtos diversos de metal	
Fabricação de embalagens metálicas	2,5
Fabricação de artefatos de trefilados de ferro, aço e de metais não-ferrosos	2,5
Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de metal para usos doméstico e pessoal	2,5
Fabricação de outros produtos elaborados de metal	2,5
Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão	
Fabricação de motores estacionários de combustão interna, turbinas e outras máquinas motrizes não elétricas, inclusive peças -exclusive para aviões e veículos rodoviários	2,5
Fabricação de bombas e carneiros hidráulicos, inclusive peças	2,5
Fabricação de válvulas, torneiras e registros, inclusive peças	2,5
Fabricação de compressores, inclusive peças	2,5
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais - inclusive rolamentos e peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral	
Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, inclusive peças	2,5
Fabricação de estufas elétricas para fins industriais - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas, equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial – inclusive peças	2,5
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral - inclusive peças	2,5

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso específico	
Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais - inclusive peças	2,5
Fabricação de tratores agrícolas - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas-ferramenta - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de prospecção e extração de petróleo - inclusive peças	2,5
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para a extração de minérios e indústria da construção - inclusive peças	2,5
Fabricação de tratores de esteira e tratores de uso na construção e mineração - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação	2,5
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, inclusive peças - exclusive máquinas ferramenta	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentar, de bebidas e fumo - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, couro e calçados - inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão – inclusive peças	2,5
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico - inclusive peças	2,5
Fabricação de armas de fogo, munições e equipamentos militares	
Fabricação de armas de fogo e munições	2,5
Fabricação de equipamento bélico pesado	2,5
Fabricação de eletrodomésticos	
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico – inclusive peças	2,5
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos – inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas para escritório	
Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não eletrônicos para escritório – inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos destinados à automação gerencial e comercial – inclusive peças	2,5
Fabricação de máquinas e equipamentos eletrônicos para processamento de dados	
Fabricação de computadores	
Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações	1,5
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos	
Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças	2,5
Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, inclusive peças	2,5
Fabricação de motores elétricos, inclusive peças	2,5
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	
Fabricação de subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros	2,5



aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia, inclusive peças	
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo	2,5
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados	2,5
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos	
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos - exclusive para veículos	4
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos	4
Fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação	
Fabricação de lâmpadas	2
Fabricação de luminárias e equipamentos de iluminação - exclusive para veículos	2
Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias	
Fabricação de material elétrico para veículos - exclusive baterias	2
Fabricação de artigos para uso elétrico, aparelhos e equipamentos para sinalização e alarme e outros aparelhos e equipamentos não especificados	
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, letroímãs e isoladores	2,5
Fabricação de aparelhos e equipamentos para sinalização e alarme	2,5
Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos elétricos	2,5
Fabricação de material eletrônico básico	
Fabricação de material eletrônico básico	3
Fabricação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio	
Fabricação de equipamentos transmissores de rádio e televisão e de equipamentos para estações telefônicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia, de microondas e repetidoras - inclusive peças	2
Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e semelhantes, inclusive peças	2
Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo	
Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo	2
Fabricação de aparelhos, equipamentos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios	
Fabricação de aparelhos, equipamentos e mobiliários para instalações hospitalares, em consultórios médicos e odontológicos e para laboratórios	3
laboratórios	3
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral	3
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais	
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exclusive equipamentos para controle de processos industriais	2



Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo	
Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados a automação industrial e controle do processo produtivo	1,5
Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais óticos, fotográficos e cinematográficos	
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios	2
Fabricação de instrumentos ópticos, peças e acessórios	2
Fabricação de material óptico	2
Fabricação de cronômetros e relógios	
Fabricação de cronômetros e relógios	2
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários - inclusive peças e acessórios	
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	4,5
Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários	4,5
Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários	4,5
Fabricação de caminhões e ônibus	4,5
Fabricação de motores para caminhões e ônibus	4,5
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhão	4,5
Fabricação de carrocerias para ônibus	4,5
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos	4,5
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor	2
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão	2
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios	2
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão	2
Fabricação de peças e acessórios de metal para veículos automotores não classificados em outra classe	2
Construção e reparação de embarcações	
Construção e reparação de embarcações de grande porte	2,5
Construção e reparação de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exclusive de grande porte	2,5
Construção de embarcações para esporte e lazer	2,5
Construção, montagem e reparação de veículos ferroviários	
Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes	4,5
Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários	2,5
Reparação de veículos ferroviários	1,5
Construção, montagem e reparação de aeronaves	
Construção e montagem de aeronaves	3,5
Reparação de aeronaves	1,5
Fabricação de outros equipamentos de transporte	
Fabricação de motocicletas - inclusive peças	3



Lei Municipal Carapebus /RJ N° 30 de 20 de setembro de 2010 (Cod. Amb. Mun.)

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados - inclusive peças	3
Fabricação de outros equipamentos de transporte	3
Fabricação de artigos de mobiliário	
Fabricação de móveis com predominância de madeira	2,5
Fabricação de móveis com predominância de metal	2,5
Fabricação de móveis de outros materiais	2,5
Fabricação de colchões	3,5
Fabricação de produtos diversos	
Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas	1
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria	1
Cunhagem de moedas e medalhas	2
Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios	3
Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte	2
Fabricação de brinquedos e de outros jogos recreativos	3
Fabricação de canetas, lápis, fitas impressoras para máquinas e outros artigos para escritório	3
Fabricação de aviamentos para costura	3
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras	2,5
Fabricação de fósforos de segurança	3
Fabricação de produtos diversos	3
Reciclagem de sucata	
Reciclagem de sucatas metálicas	3
Reciclagem de sucatas não-metálicas	3
combustíveis para veículos automotores- incluindo postos revendedores, postos de abastecimento, transportadores revendedores retalhista, postos flutuante	
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores - incluindo postos revendedores, postos de abastecimento, transportadores revendedores retalhistas (TRR) e postos flutuantes	1,5
Depósito e comércio atacadista de produtos químicos e inflamáveis	
Depósito e comércio atacadista de produtos químicos	2,5
Depósito e comércio atacadista de produtos inflamáveis	2,5
Armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos	
Armazenamento de embalagens vazias de agrotóxico	2,5
Operação de jateamento de superfícies metálicas ou não metálicas, excluídos os serviços de jateamento de prédios ou similares	
Operação de jateamento de superfícies metálicas ou não metálicas, excluídos os serviços de jateamento de prédios ou similares	3
Usinas de concreto pré-misturado	
Usinas de produção de concreto pré-misturado	2,5



EDIÇÃO ESPECIAL
DO OBSERVATÓRIO SOBERANIA AMBIENTAL

Original junto ao município

Usinas de produção de concreto asfáltico	
Usinas de produção de concreto asfáltico	3,5
Lavanderias, tinturarias, hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido	
Lavanderias, tinturarias, hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido	2,5
Atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para queima de lixo e materiais, ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, inclusive os crematórios	
Atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para queima de lixo e materiais, ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, inclusive os crematórios	5
Hospitais, sanatórios, maternidades e institutos de pesquisas de doenças	
Hospitais, sanatórios, maternidades e institutos de pesquisas de doenças	2,5